

学生A及びBは、次の【事例】における甲の罪責について、後記【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑥までの（ ）内に後記【語句群】から適切な語句を入れた場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。なお、①から⑥までの（ ）内にはそれぞれ異なる語句が入る。

【事例】

甲は、自らを溺愛していた交際中のVに対し、実際には追死する意思がないのに追死すると欺き、Vに、甲が追死するものと誤信させ、死ぬことを承諾させた。その上で、甲は、下記のⅠ又はⅡの行為に及んだ。

Ⅰ. Vの承諾を得てVの頸部を両手で絞め、Vを窒息死させた。

Ⅱ. Vの承諾を得てVに致死量の毒物を渡し、その毒物を服用させて、Vを中毒死させた。

【会話】

学生A. まず、Ⅰの事例について考えましょう。Vは(①)といえるので、甲が追死することを誤信していたとしても、Vの生命を放棄する意思は有効であり、甲に(②)は成立せず、(③)が成立すると考えます。

学生B. 私としては、Vは(④)といえるので、Vの生命を放棄する意思は無効であり、甲に(②)が成立すると考えます。

学生A. Ⅱの事例において、甲に(②)が成立するかについては、BさんのようにVの生命を放棄する意思は無効であると考えとしても、甲に(⑤)が成立するかを更に検討する必要がありますよね。

学生B. Vは(⑥)といえるので、甲に(②)が成立すると考えます。

【語句群】

ア. 甲に自己の行為を支配されていない

イ. 自己が死亡すること自体は認識し、これを承諾していた

ウ. 甲の言葉を信じ込み、甲の意思どおりに行動した

エ. 真意に沿わない重大な瑕疵ある意思に基づいて死を決意した

オ. 殺人罪

カ. 刑法第202条の罪

キ. 間接正犯

ク. 共同正犯

1. ①ア ②オ ③カ ④イ ⑤キ ⑥ウ

2. ①ア ②カ ③オ ④ウ ⑤ク ⑥イ

3. ①ア ②カ ③オ ④エ ⑤ク ⑥ウ

4. ①イ ②オ ③カ ④ア ⑤キ ⑥エ

5. ①イ ②オ ③カ ④エ ⑤キ ⑥ウ

(参照条文) 刑法

第202条 人を教唆し若しくは幫助して自殺させ、又は人をその囑託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。(改)

№76	自殺関与罪と殺人罪の区別		正答率
R5-13	正解	5	94%

() には順に、「①=イ、②=オ、③=カ、④=エ、⑤=キ、⑥=ウ」と入り、したがって、正解は肢5となる。

①、②、③について

まず、学生Aの発言中に、「甲が追死することを誤信していたとしても、Vの生命を放棄する意思は有効であり」というものがあるので、Vの生命放棄の同意が有効であったことを前提としていえると考えられる。このような場合に、当該結論を導くような見解はいくつかある。例えば、(a) 相手が追死してくれるかどうかは動機の錯誤にすぎないとする見解や、(b) いわゆる法益関係の錯誤説の立場から、相手が追死してくれるかどうかは被害者の生命に係る錯誤ではないから、相手が追死することを誤信していたとしても生命放棄の意思表示は有効であるとする見解がある。いずれの見解も、被害者が死ぬこと自体は強制されることなく自由な意思で決定していれば有効な同意であると認める方向で考えている。したがって、①には「イ、自己が死亡すること自体は認識し、これを承諾していた」が入る。

このような見解を前提とすると、甲には、殺人罪(199条)は成立せず、202条の罪が成立することになる。したがって、②には「オ、殺人罪」、③には「カ、刑法第202条の罪」が入る。

④、⑤、⑥について

これに対し、学生Bは、Iの事例において甲には殺人罪(199条)が成立すると考えている。このような結論を導く場合、Vの生命放棄の同意が無効であるとする見解を採用することになる。そのような見解は、相手が追死してくれると誤信することが真意に沿わない重大な瑕疵ある意思表示であるということを理由に、そのような場合における生命放棄の意思表示を無効であるとする。最判昭33.11.21(百選Ⅱ1事件)も、そのような見解によっていると考えられる。したがって、④には「エ、真意に沿わない重大な瑕疵ある意思に基づいて死を決意した」が入る。

また、事例Ⅱについては、事例Ⅰと異なり、Vは自殺しており、甲に殺人罪(199条)が成立するためには、甲の用いた手段が他人を道具のように利用して犯罪を実現するものである以上、被害者を利用した間接正犯が成立する必要があると近時は考えられている。したがって、⑤には「キ、間接正犯」が入る。

このような場合、甲に間接正犯が成立するための正犯性が認められるかどうかは、概ね行為者が自殺者の行為を自らの意思通りに操っていたと評価できるかが一つのメルクマールとなっている。したがって、⑥には「ウ、甲の言葉を信じ込み、甲の意思どおりに行動した」が入る。